



PUTUSAN
Nomor 1245/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Dicky Zulkarnain Alias Diki
Tempat Lahir	: Medan
Umur/Tgl. Lahir	: 51 Tahun / 24 Oktober 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan S. Parman Gang Pasir No.31 Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (Tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/85/IV/Res.1.6/2025/Reskrim tanggal 17 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu, akan tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 28 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1245/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 28 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Zulkarnain Alias Diki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP (dalam Dakwaan Kesatu);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dicky Zulkarnain Alias Diki dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos bermotif garis berwarna putih cokelat yang berlumuran darah;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1245/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Dicky Zulkarnain Alias Diki bersama dengan Arif (Belum tertangkap), Bakli (Belum tertangkap), Alfarizi (Belum tertangkap) dan Ajit (Belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2025 bertempat di Jalan Sriwijaya tepatnya didepan Fotocopy Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan menyebabkan luka berat", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekitar pukul 17.00 Wib, dimana Terdakwa sedang berada dirumah dan akan keluar menuju bengkel mobil, lalu sesampainya di depan Gg. Pasir lalu Terdakwa melihat warga sudah ribut dan menuju kampus ISTP dengan mengatakan "ITU ADIK ADIKAN DIPUKUL" sehingga atas pernyataan tersebut maka Terdakwa merasa tidak terima dan kemudian ikut pergi bersama dengan warga lainnya yang berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang diantaranya Arif (Belum tertangkap), Bakli (Belum tertangkap), Alfarizi (Belum tertangkap) dan Ajit (Belum tertangkap) untuk mendatangi kampus ISTP. Selanjutnya sesampai di lokasi Terdakwa melihat saksi korban WEDI PUTRA HALAWA sudah dianiaya oleh teman-teman Terdakwa lainnya, dan saat itu Terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung memiting saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan dengan tangan kiri memukul badan/rusuk sebanyak 3 (tiga) kali lalu teman-teman Terdakwa mengatakan "MANA KAWAN KAU YANG LAIN?" sambil membawa Terdakwa kedalam kampus ISTP Medan lalu Terdakwa meninggalkan saksi korban didalam kampus dan Terdakwa kembali kerumahnya. Seterusnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 21.00 wib saat Terdakwa sedang dirumah lalu tiba-tiba pihak Kepolisian menangkap Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap saksi korban Wendi Putra Halawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dengan Nomor : B/313/IV/2025/RS.Bhayangkara tanggal 11 April 2025 terhadap Korban Wendi Putra Halawa yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. M. Syafrin Syahlevi selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

I. Korban datang dalam keadaan:

TD : 120/70mmHg
HR : 80 x/i
RR : 20 x/i
T : 36 °C

1. Dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang dengan panjang lima sentimeter;
2. Dijumpai luka robek pada kepala sebelah kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter;
3. Dijumpai luka lecet pada perut kanan dengan panjang satu sentimeter;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada perut kanan diduga akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Dicky Zulkarnain Alias Diki bersama dengan Arif (Belum tertangkap), Bakli (Belum tertangkap), Alfarizi (Belum tertangkap) dan Ajit (Belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2025 bertempat di Jalan Sriwijaya-Jalan Salendra tepatnya di Depan Kampus ISTP Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1245/Pid.B/2025/PN Mdn



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, dimana Terdakwa sedang berada dirumah dan akan keluar menuju bengkel mobil, lalu sesampainya di depan Gg. Pasir lalu Terdakwa melihat warga sudah ribut dan menuju kampus ISTP dengan mengatakan "ITU ADIK ADIKAN DIPUKUL" sehingga atas pernyataan tersebut maka Terdakwa merasa tidak terima dan kemudian ikut pergi bersama dengan warga lainnya yang berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang diantaranya Arif (Belum tertangkap), Bakli (Belum tertangkap), Alfarizi (Belum tertangkap) dan Ajit (Belum tertangkap) untuk mendatangi kampus ISTP. Selanjutnya sesampai di lokasi Terdakwa melihat saksi korban WEDI PUTRA HALAWA sudah dianiaya oleh teman-teman Terdakwa lainnya, dan saat itu Terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung memiting saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan dengan tangan kiri memukul badan/rusuk sebanyak 3 (tiga) kali lalu teman-teman Terdakwa mengatakan "MANA KAWAN KAU YANG LAIN?" sambil membawa Terdakwa kedalam kampus ISTP Medan lalu Terdakwa meninggalkan saksi korban didalam kampus dan Terdakwa kembali kerumahnya. Seterusnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 21.00 wib saat Terdakwa sedang dirumah lalu tiba-tiba pihak Kepolisian menangkap Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap saksi korban Wendi Putra Halawa;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dengan Nomor : B/313/IV/2025/RS.Bhayangkara tanggal 11 April 2025 terhadap Korban Wendi Putra Halawa yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. M. Syafrin Syahlevi selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

I. Korban datang dalam keadaan:

TD : 120/70mmHg
HR : 80 x/i
RR : 20 x/i
T : 36 °C

1. Dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang dengan panjang lima sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dijumpai luka robek pada kepala sebelah kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter;

3. Dijumpai luka lecet pada perut kanan dengan panjang satu sentimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada perut kanan diduga akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendi Putra Halawa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl. Sriwijaya tepatnya didepan fotocopy Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara pelaku memukul saksi dengan menggunakan kaki dan tangan yang dilakukan secara berulang-ulang serta ada juga pelaku membacok kepala saksi dengan menggunakan kelewang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya saksi dianiaya, namun setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut sebelumnya ada dianiaya oleh mahasiswa lain sehingga pelaku beramai-ramai mendatangi kampus kami ISTP (Institut Sains dan Teknologi TD Pardede) dan secara anarkis melakukan penganiayaan terhadap saksi;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1245/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian kepala akibat dibacok dengan kelewang dan juga besi panjang, luka memar dibagian leher sebelah kanan, rusuk bagian sebelah kanan, wajah, luka lecet dibagian kaki sebelah kiri, lutut sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dimas Arianto Sianturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh saksi korban WENDI;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl. Sriwijaya tepatnya didepan Fotocopy Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban WENDI sejak setahun yang lalu yang mana ianya adalah kawan kuliah di kampus ISTP;
- Bahwa saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saksi tidak melihat langsung, namun saat pelaku masuk kedalam area kampus saksi melihat pelaku ada membawa kelewang dan pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan kelewang tersebut dan juga besi panjang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab saksi korban dianiaya;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala akibat dibacok dengan kelewang dan juga besi panjang, luka memar dibagian leher sebelah kanan, rusuk bagian sebelah kanan, wajah, luka lecet dibagian kaki sebelah kiri, lutut sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan dengan pelaku lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib dirumah terdakwa Jl. S. Parman Gg. Pasir No. 31 Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar pukul 17.30 Wib di pinggir Jl. Sriwijaya-Jl. Salendara depan kampus ISTP Medan;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, Arif, Alfarizi, Bakli dan Ajit;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut awalnya Terdakwa melihat kepala saksi korban sudah mengeluarkan darah, kemudian kepala saksi korban Terdakwa piting dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan sambil Terdakwa bawa jalan ke dalam Gedung kampus ISTP, saat di perjalanan menuju kampus ISTP Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kearah badan / rusuk sebelah kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali. Dan saat itu Terdakwa juga melihat BAKLI memukul dengan menggunakan kayu kearah badan saksi korban yang dilakukan secara berulang-ulang dan juga AJIT memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan mengenai badan serta wajah saksi korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut untuk melakukan pembalasan, karena awalnya ARIF yang merupakan Gg. Pasir mengadukan kepada pihak warga bahwa ia sudah dianiaya oleh mahasiswa ISTP, kemudian atas informasi tersebut warga Gg. Pasir tidak terima dan langsung melakukan penyerangan kepada pihak mahasiswa ISTP;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala akibat dibacok dengan kelewang dan juga besi panjang, luka memar dibagian leher sebelah kanan, rusuk

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1245/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebelah kanan, wajah, luka lecet dibagian kaki sebelah kiri, lutut sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos bermotif garis berwarna putih cokelat tang berlumuran darah;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv;

Telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib dirumah Terdakwa Jl. S. Parman Gg. Pasir No. 31 Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru Kota Medan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar pukul 17.30 Wib di pinggir Jl. Sriwijaya-Jl. Salendara depan kampus ISTP Medan;

- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, Arif, Alfarizi, Bakli dan Ajit;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut awalnya Terdakwa melihat kepala saksi korban sudah mengeluarkan darah, kemudian kepala saksi korban Terdakwa piting dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan sambil Terdakwa bawa jalan ke dalam Gedung kampus ISTP, saat di perjalanan menuju kampus ISTP Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kearah badan / rusuk sebelah kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali. Dan saat itu Terdakwa juga melihat BAKLI memukul dengan menggunakan kayu kearah badan saksi korban yang dilakukan secara berulang-ulang dan juga AJIT memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan mengenai badan serta wajah saksi korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut untuk melakukan pembalasan, karena awalnya ARIF yang merupakan Gg. Pasir mengadukan kepada pihak warga bahwa ia sudah



dianiaya oleh mahasiswa ISTP, kemudian atas informasi tersebut warga Gg. Pasir tidak terima dan langsung melakukan penyerangan kepada pihak mahasiswa ISTP;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala akibat dibacok dengan kelewang dan juga besi panjang, luka memar dibagian leher sebelah kanan, rusuk bagian sebelah kanan, wajah, luka lecet dibagian kaki sebelah kiri, lutut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Terdakwa Dicky Zulkarnain Alias Diki, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Wendi Putra Halawa dan saksi Dimas Arianto Sianturi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl. Sriwijaya tepatnya didepan fotocopy Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa, Arif, Alfarizi, Bakli dan Aji;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1245/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut awalnya Terdakwa melihat kepala saksi korban sudah mengeluarkan darah, kemudian kepala saksi korban Terdakwa piting dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan sambil Terdakwa bawa jalan ke dalam Gedung kampus ISTP, saat di perjalanan menuju kampus ISTP Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kearah badan / rusuk sebelah kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali. Dan saat itu Terdakwa juga melihat BAKLI memukul dengan menggunakan kayu kearah badan saksi korban yang dilakukan secara berulang-ulang dan juga AJIT memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan mengenai badan serta wajah saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian kepala akibat dibacok dengan kelewang dan juga besi panjang, luka memar dibagian leher sebelah kanan, rusuk bagian sebelah kanan, wajah, luka lecet dibagian kaki sebelah kiri, lutut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/313/IV/2025/RS.Bhayangkara Tanggal 11 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. M. Syafrin Syahlevi selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan mengambil kesimpulan setelah memeriksa Wendi Putra Halawa.

Hasil Pemeriksaan:

I. Korban datang dalam keadaan:

TD : 120/70mmHg

HR : 80 x/i

RR : 20 x/i

T : 36 °C

1. Dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang dengan panjang lima sentimeter;
2. Dijumpai luka robek pada kepala sebelah kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter;
3. Dijumpai luka lecet pada perut kanan dengan panjang satu sentimeter;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada perut kanan diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “dengan sengaja dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka berat “ juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos bermotif garis berwarna putih cokelat tang berlumuran darah dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Wendi Putra Halawa mengalami luka berat;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Wendi Putra Halawa belum ada melakukan perdamaian;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Zulkarnain Alias Diki** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos bermotif garis berwarna putih cokelat tang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, oleh kami, Eliyurita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ap. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Eliyurita, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)